

0004378-24.2016.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE ANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

É o caso de extinção da punibilidade com relação à multa penal, tendo em vista o acórdão prolatado, no RESP 1.785.161/SP, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em revisão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

0004378-24.2016.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004378-24.2016.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE ANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

É o caso de extinção da punibilidade com relação à multa penal, tendo em vista o acórdão prolatado, no RESP 1.785.161/SP, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em revisão de tese, firmou o entendimento de que, na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE.

TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. Documento: 2114203 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/11/2021 Página 1de 6 Superior Tribunal de Justiça PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Extrai-se dos autos que o acusado, embora intimado, através de familiar, para pagamento da multa penal e das custas processuais, deixou de efetuar o pagamento no prazo legal, de maneira a indicar sua hipossuficiência.

Nestes termos, exigir o pagamento da pena pecuniária, como no caso dos autos, implicaria violação excessiva a todo o grupo familiar do sentenciado, gerando privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, pondo em risco a implementação da política estatal de proteção da família.

De se anotar que, no caso dos autos, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de o sentenciado realizar o pagamento da multa pecuniária e a extração da certidão para inscrição geraria ofensa ao princípio da dignidade humana, com o ajuizamento da respectiva execução, ou protesto da certidão, e, consequentemente, negatização do nome do sentenciado em razão de dívida originada em processo penal, inviabilizando, assim sua reinserção social.

Observo, ainda, que, não se podendo exigir o pagamento da multa penal pela hipossuficiência do condenado, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às custas processuais, razão pela qual ambas devem ser declaradas inexigíveis.

Portanto, diante da impossibilidade de pagamento, declaro inexigíveis a multa penal e as custas processuais e determino o arquivamento dos autos com as anotações de praxe.

Intime-se.

Mogi Guacu, 26 de maio de 2022.

PAULO ROGÉRIO MALVEZZI
JUIZ DE DIREITO